מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י"א בכסלו התשנ"ו
4 בדצמבר 1995
95-89202.ת
חוזר ביטוח 1995/3

לכבוד
החברות לבטוח חיים

נוהל - חישוב תשואה בפוליסות משתתפות ברווחי השקעה

להלן כללים לניהול תיק ההשקעות וחישוב התשואה בפוליסות המשתתפות ברווחי השקעה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון הקרנות וההתחייבויות של מבטח), התשמ"ז – 1986 ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב – 1981 (להלן-התקנות).

1. תיק ההשקעות יכלול את כל הנכסים המוחזקים כנגד עתודות הבטוח, לרבות הלוואות על פוליסות ומזומנים ולמעט פרמיה לגביה (פרמיה בפיגור של חודש ימים ומעלה) בלבד.

2. ערך תיק ההשקעות בסוף כל חודש לא יפחת מהאומדן האקטוארי של העתודה המצולמרת, לאחר ניכוי הפרמיה לגביה, ובלבד שבכל רבעון לפחות, תבוצע התאמה בין האומדן האמור ובין העתודה המצולמרת.

3. את כל העסקאות בניירות ערך סחירים יש לבצע דרך הבורסה. סימון כל השקעה חדשה בתיק ההשקעות וכל מכירת נכס ייעשה כבר בעת מתן ההוראות לביצוע.

4. אם בנקודת זמן מסויימת יתברר כי הרכב תיק ההשקעות חורג ממגבלות תקנות דרכי ההשקעה- לא יכללו בחישוב התשואה של תיק ההשקעות, ההשקעות החורגות באותו סוג השקעה שנשאו את התשואה הנמוכה ביותר . בבאורים לדו"ח הכספי ינתן גילוי של היקף החריגה וההשפעה הכספית שלה על הדו"ח.

5. תנועות במהלך החודש:
5.1 שיטת החשוב של פרמיות שהושקעו במשך החודש תהיה כדלהלן:

(א) פרמיות בבטוח מעורב ו"עדיף" שהתקבלו במחצית הראשונה של החודש יתווספו להשקעה לתחילת התקופה, בסכום ההשקעה המקורי, כאלו הושקעו ביום העסקים הראשון לחודש, ושוויין של אותן השקעות לסוף החודש יכללו בהשקעות לסוף התקופה. תשואת השקעות אלו תהיה אפוא, לצורך חשוב הרווחים התשואה שהצטברה על אותם השקעות מיום ההשקעה בפועל עד סוף החודש.

(ב) פרמיות בבטוח מעורב שהתקבלו במחצית השנייה של החודש, בתוספת הפרשי הצמדה למדד עליהן יתווספו להשקעה לתחילת התקופה ללא הפרשי הצמדה. כתוצאה מכך תשואת החודש תבטא את הפרשי ההצמדה בתוספת התשואה שהתקבלה על אותן השקעות מיום ההשקעה בפועל ועד סוף החודש.

(ג) פרמיות בטוח עדיף שהתקבלו במחצית השנייה של החודש, יופחתו בסכום המקורי שהושקע מיתרת ההשקעות לסוף החודש. בכך יזוכה תיק ההשקעות בתשואה בפועל אל אותם כספים מיום השקעתם ועד סוף החודש.

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

5.2 יש להתייחס אל הגידול בעתודות הנובע מתשלום פרמיות כאילו הושקע בתיק ההשקעות ביום העסקים הראשון של החודש.

5.3 דמי ניהול קבועים ינוכו ביום העסקים האחרון של החודש ואלו דמי ניהול משתנים, לפי העניין, יחושבו מדי חודש, בערכים ריאליים מצטברים חיוביים או שליליים ויתרתם (החיובית) תנוכה בפועל ליום העסקים האחרון של השנה .

5.4 יש להקפיד על השקעה של כספים שהתקבלו מיד במועד קבלתם.

6. שיערוך תיק ההשקעה לסוף החודש כדלקמן:

6.1 נכסים סחירים בבורסה ישוערכו על פי שווים בבורסה ביום העסקים האחרון של החודש.

6.2 נכסים לא סחירים כגון: פיקדונות בבנקים, הלוואות ואג"ח לא סחיר,ישוערכו בתוספת ריבית והצמדה שנצברו עליהם וטרם שולמו, עד ליום העסקים האחרון של החודש.

6.3 מזומנים ישוערכו בתוספת הריבית שנצברה עליהם עד ליום העסקים האחרון של החודש.

6.4 בבטוח עדיף יזוכה המבוטח בתשואת החודש רק לגבי כספים שהתקבלו במחצית הראשונה של החודש ואלו תקבולים במחצית השנייה של החודש יתווספו ליתרה לראשית החודש הבא.

6.5 בבטוח מעורב , בפיגור העולה על חודש ימים, רשאית החברה לגבות מהמבוטח רבית והצמדה כאילו קיבל הלוואה ממנה.

עם זה לאור האמור לעיל מן הראוי היה כי בחודש שבו שולמו הכספים ע"י המבוטח תיזקף לזכות תשואת התיק תשואה בשיעור של חודש שלם.

7. על המבטחים להתאים תוך 3 חודשים מתאריך חוזרנו זה, את נוסח תנאי הביטוח בפוליסות להנחיות המפורטות בחוזר זה ולכללים שנקבעו בתקנות ככל שנדרש תיקון בתוכנית הבטוח, ולהגיש למשרדנו את הנוסח המתוקן.

בכבוד רב,

דורון שורר רו"ח
המפקח על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857